

Bản án số: 25 /2025/HS-ST

Ngày 27 tháng 11 năm 2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - NINH BÌNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: ông Đinh Xuân Tường.

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Nguyễn Văn Phiếu.
- Bà Nguyễn Thị Phương Thiệu.

Thư ký phiên toà: bà Trần Thị Hồng - Thư ký Toà án nhân dân khu vực 3 - Ninh Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Ninh Bình tham gia phiên toà: ông Trịnh Ngọc Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 27/11/2025, tại trụ sở Toà án nhân dân khu vực 3 - Ninh Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 20/2025/TLST- HS ngày 31/10/2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 26/2025/QĐXXST- HS ngày 14 tháng 11 năm 2025, đối với bị cáo:

Họ và tên: Bùi Văn K, tên gọi khác: không, sinh năm 1996 tại xã Y, huyện Ý, tỉnh Nam Định (nay là xã P, tỉnh Ninh Bình); nơi cư trú: thôn B, xã P, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lái xe; giới tính: nam; trình độ văn hóa: lớp 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Bùi Văn N và bà Nguyễn Thị V; vợ con chưa có; tiền án: không; Tiền sự: Ngày 16/6/2025 Chủ tịch UBND tỉnh N ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1747/QĐ-XPHC bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng) về hành vi: “Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình”. Bị cáo K chưa chấp hành nộp phạt; Bị cáo K bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Bắt “Tạm giam” từ ngày 27/06/2025 đến nay. Có mặt.

Nguyên đơn dân sự:

1. Công ty TNHH T3

Địa chỉ: QL A, phường Đ, tỉnh Ninh Bình.

Người đại diện theo pháp luật: ông Đỗ Mạnh H - Giám đốc.

Người đại diện theo uỷ quyền: Bà Vũ Thị Phương C - Phó Giám đốc công ty.
(vắng mặt)

2. Công ty Cổ phần Q.

Địa chỉ: số H, ngõ H, đường N, phường H, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Ngọc T - Chủ tịch HĐQT.

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Bùi Minh Đ - Hạt trưởng H Quốc lộ A - trực thuộc Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236. (vắng mặt)

Bị đơn dân sự: công ty Cổ phần Đ1

Địa chỉ: Số nhà F, đường V, phố A, phường H, tỉnh Ninh Bình.

Người đại diện theo pháp luật: ông Vũ Quang B - Chức vụ Tổng giám đốc

Người đại diện theo uỷ quyền: ông Phạm Ngọc T1 - Trưởng phòng Tổ chức hành chính. (vắng mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: anh Nguyễn Văn L, sinh năm: 1975; Địa chỉ: xóm D, xã B, tỉnh Ninh Bình. (vắng mặt)

Người làm chứng: anh Bùi Văn V1. (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Bùi Văn K có Giấy phép lái xe hạng C theo quy định, được ký hợp đồng lao động làm lái xe cho Công ty Cổ phần Đ1 (Công ty Đ1), địa chỉ tại đường T, Khu đô thị X, phường N, Thành phố N (nay là phường H), tỉnh Ninh Bình. Đến năm 2021, K đã sử dụng Giấy phép lái xe ô tô hạng FC số 036187009136, trên giấy phép ghi Sở Giao thông Vận tải tỉnh N cấp ngày 15/10/2021 và được Công ty Đ1 giao điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35H-009.66, kéo theo sơmi rơmoóc biển kiểm soát 35R-006.60.

Sáng ngày 17/02/2025, Bùi Văn K điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35H-009.66, kéo theo sơmi rơmoóc 35R-006.06, chở vật liệu xây dựng, san lấp cho Công ty Đ1. Đến trưa cùng ngày, sau khi hoàn thành việc đổ vật liệu, K cùng một số lái xe khác của công ty Đ1 rủ nhau ăn trưa và uống rượu tại xã B, huyện T, tỉnh Hà Nam, cách công Nhà máy X khoảng 200 mét.

Khoảng 14 giờ 20 phút, sau khi ăn uống xong, K dự định điều khiển xe đầu kéo 35H-009.66 kéo theo sơmi rơmoóc 35R-006.60 về Nhà máy X để cất xe và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, do đã uống rượu không tỉnh táo, K điều khiển xe đi nhầm ra Quốc lộ A, theo hướng Hà Nội - Ninh Bình. Khi đến Km 254+100, thuộc địa phận xã G, tỉnh Ninh Bình, đây là đoạn đường đôi có dải phân cách cứng bằng bê tông (dài 4m, rộng 0,5m, cao 0,85m), mỗi bên rộng 9,5m gồm 1 làn xe thô sơ và 2 làn xe cơ giới tốc độ tối đa cho phép trên đoạn đường này là 60 km/h. K điều khiển xe ở làn giữa dành cho xe cơ giới, với tốc độ 75 km/h. Cùng thời điểm, có xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35C-081.52 kéo theo sơmi rơmoóc 36R-028.98, do anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1975, trú tại xã B, tỉnh Ninh Bình điều khiển, đang lưu thông phía trước cùng chiều ở làn trong cùng, giáp dải phân cách. Do đã uống rượu và không chú ý quan sát, nên khi điều khiển xe ô tô vượt xe ô tô do anh L điều khiển, K đã điều khiển xe lấn sang làn trong cùng, khiến phần bậc lên xuống, thân xe và lớp hàng thứ sáu bên trái từ trên xuống của xe ô tô do K điều khiển va chạm vào bên phải cabin, bánh

trước và thân xe bên phải của xe đầu kéo 35C-081.52 kéo theo somi romoóc 36R-028.98 do anh L điều khiển, làm xe mất lái, đâm vào dải phân cách cứng, xe ô tô 35C-081.52 kéo theo somiromoc biển kiểm soát 36R-028.98 nằm trên dải phân cách, cabin gãy rời khỏi xe, đổ nghiêng sang bên trái, qua dải phân cách và hàng hóa trên xe là các sắt xây dựng rơi xuống phần đường ngược chiều theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Sau khi va chạm, K tiếp tục điều khiển xe theo đường tránh Thành phố H hướng đi Thanh Hóa. Đến khu vực đèn tín hiệu giao thông thuộc xã N, Thành phố H (nay là phường T) thì xe bị chết máy, sau đó lực lượng Cảnh sát giao thông đưa K về trụ sở để làm việc.

Kiểm tra chất ma túy trong cơ thể và nồng độ cồn trong hơi thở đối với anh Nguyễn Văn L và Bùi Văn K, kết quả:

- Anh Nguyễn Văn L: âm tính với M, âm tính với cần sa, bồ đề, âm tính với ma túy tổng hợp, ma túy đá, heroin, morphine; Trong hơi thở không có nồng độ cồn.

- Bùi Văn K: âm tính với M, âm tính với cần sa, bồ đề, âm tính với ma túy tổng hợp, ma túy đá, heroin, morphine; Trong hơi thở có nồng độ cồn: **1.040** miligam/lít khi thở.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, thu thập dấu vết của vụ tai nạn. Kết quả xác định cụ thể như sau:

Về hiện trường: hiện trường là đoạn đường hai chiều, có giải phân cách giữa 02 chiều đường được ghép bởi các miếng bê tông dài 04 mét, rộng 0,5 mét, cao 0,85 mét, mỗi bên đường rộng 9,5 mét gồm 02 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ. Hiện trường không còn nguyên vẹn, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35H-009.66 kéo theo somi romoóc biển kiểm soát 35R-006.60 đã rời khỏi hiện trường. Các mảnh vỡ và dải phân cách đã được người dân thu dọn để đảm bảo an toàn giao thông. Một chiều đường được kẻ vạch phân chia thành 03 làn đường gồm 01 làn xe thô sơ và 02 làn xe cơ giới, tính từ mép đường ra dải phân cách có kích thước là 02m; 3,3m; 3,5m.

- Lấy điểm mốc là cột Km 254+100 Quốc lộ A và mép đường bên phải theo chiều Thanh Hóa đi Hà Nội làm chuẩn, phương pháp đo vuông góc.

- Xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35C - 081.52 kéo theo somi romoóc biển kiểm soát 36R-028.98 (*đánh số 1*): Xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35C - 081.52 kéo theo somi romoóc biển kiểm soát 36R-028.98 đổ trên dải phân cách, đầu xe ô tô bị gãy rời khỏi xe nằm trên đường, đầu xe hướng về phía dải phân cách, điểm cuối bên trái cabin (đầu xe) cách mép đường 6,3 mét, cách tâm đầu trục bánh trước bên trái của xe là 5,2 mét. Đầu trục bánh trước bên trái của xe cách mép đường 7,7 mét, đầu trục bên trái hàng bánh thứ 5 từ trên xuống cách mép đường 8,4 mét, đầu trục bánh sau cùng bên trái của xe cách mép đường 8,7 mét. Tất cả hàng bánh xe bên phải của xe không tiếp xúc với mặt đường, tâm trục hàng bánh sau cùng bên phải cách mặt đường 0,4 mét, cách cột mốc Km 254+100 là 37,8 mét.

- Vết sạt trên bề mặt dải phân cách của hướng đi Hà Nội - Thanh Hóa có kích thước (3,7x0,85) mét (*đánh số 2*): Vết sạt trên bề mặt dải phân cách của hướng đi Hà Nội - Thanh Hóa có kích thước (3,7x0,85) mét trên bề mặt bám dính dị vật màu đen dạng sọc hình chữ nhật, chiều hướng từ phía Hà Nội về Thanh Hóa, điểm đầu

của vết sạt cách cột mốc Km 254+100 là 26 mét, điểm cuối vết sạt cách đầu trục bánh sau cùng bên phải của xe ô tô là 09 mét.

- Vùng mảnh bê tông bị rơi vãi trên mặt đường có diện tích thước (31x20) (đánh số 3): Vùng mảnh bê tông bị rơi vãi trên mặt đường có diện tích thước (31x20) mét, tâm vùng rơi vãi nằm trên dải phân cách, cách mép đường 9,7 mét, cách đầu trục bánh trước bên phải của xe 0,9 mét.

- Hàng hóa là các cuộn sắt trên xe bị rơi xuống mặt đường có kích thước (13x3,5) mét (đánh số 4): Hàng hóa là các cuộn sắt trên xe bị rơi xuống mặt đường có kích thước (13x3,5) mét, điểm đầu cách mép đường 2,8 mét, cách đầu xe ô tô (cabin) 7,8 mét, điểm cuối cách mép đường 5,9 mét.

- Dải phân cách bị đẩy lệch khỏi vị trí ban đầu và vỡ bê tông, gãy các tấm kim loại chống chói trên diện tích thước (24x0,5) mét, điểm đầu cách cột mốc Km 254+100 là 24,8 mét.

Kết quả khám phương tiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35C - 081.52 kéo theo sơmi rơmoóc biển kiểm soát 36R - 028.98:

- Toàn bộ cabin buồng lái bị đẩy tách rời khỏi vị trí thân xe theo chiều từ sau về trước để lộ toàn bộ phần máy và hai sắt xi.

- Kính chắn gió phía trước bị nứt vỡ lan tỏa trên diện tích thước (220x78) cm.

- Cụm gương chiếu hậu bên phải bị gãy rời khỏi xe.

- Mặt nạ phía trước đầu xe bị đẩy xô lệch so với vị trí ban đầu 16 cm theo chiều từ phải qua trái, từ dưới lên.

- Đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu phía trước đầu xe bên phải, bên trái đều bị bung bật, vỡ rời khỏi xe.

- Ốp nhựa góc cong đầu xe bên phải vỡ rời khỏi xe.

- Mặt ngoài cánh cửa cabin bên phải có vết sạt sơn trên diện tích thước (60x67) cm, chiều hướng từ sau về trước.

- Miếng ốp nhựa phía dưới cánh cửa bên phải cabin có vết sạt sơn, rách nhựa, cong vênh trên diện tích thước (57x58) cm, chiều hướng từ trước về sau, bề mặt bám dính dị vật màu xanh đen.

- Mặt ngoài phía bên trên cabin bên phải có vết sạt, bẹp lún kim loại kích thước (96x73) cm, bề mặt bám dính dị vật màu xanh, chiều hướng từ trước về sau, điểm đầu cách mép cánh cửa về phía trước 20 cm.

- Cánh cửa bên trái bị bẹp méo, cong vênh, biến dạng trên diện tích thước (114x58) cm, có chiều hướng từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài.

- Ốp nhựa phía dưới cánh cửa bên trái bị bong bật khỏi xe.

- Nội thất bên trong khoang cabin bị xô lệch.

- Toàn bộ phần máy của xe bị gãy, vỡ các ống nhựa và kim loại làm chảy dầu máy trên diện tích thước (220x220) cm.

- Bánh xe phía trước bên phải bị xoay lệch từ phải qua trái, ốp sát vào sắt xi bên phải của xe, la-zăng bị vỡ ốp nhựa và đầu bu lông của bánh bị sạt trên diện tích thước (42x42) cm.

- Má ngoài lớp trước bên phải có vết sạt cao su trên diện kích thước (142x24) cm, điểm gần nhất cách chân van 08 cm, theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

- Bánh xe phía trước bên trái bị xoay lệch từ trái qua phải, ốp sát vào sắt xi của xe, ốp nhựa la-zăng có vết sạt vỡ nhựa, đầu bu lông bị sạt mài kim loại toàn bộ trên diện kích thước (42x42) cm, bề mặt bám dính dị vật màu đỏ.

- Má ngoài lớp trước bên trái có vết sạt rách cao su trên diện kích thước (152x16) cm, bề mặt bám dính dị vật màu đỏ, điểm gần nhất nằm trên vị trí số “857” trên má lốp.

- Mặt trước bình dầu có vết sạt, bẹp méo kim loại trên diện kích thước (72x72) cm, chiều hướng từ trước về sau, lún sâu nhất so với vị trí ban đầu 06 cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 28 cm.

- Xe không còn hiệu lực hoạt động.

Kết quả khám phương tiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35H-009.66 kéo theo somi romoóc biển kiểm soát 35R-006.06:

- Kính chắn gió phía trước bị nứt vỡ trên diện kích thước (170x85) cm, tâm vùng vỡ cách đầu cột A bên phải 45 cm.

- Mặt nạ bên phải đầu xe có vết vỡ nhựa trên diện kích thước (98x22) cm, bề mặt có bám dính dị vật màu đỏ, điểm thấp nhất cách mặt đất 120 cm.

- Đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu phía trước bên phải bị vỡ nhựa trên diện kích thước (17x31) cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 82 cm.

- Mặt trước bậc thang lên xuống ở đầu bên trái của thùng xe có vết chùi bụi bẩn trên diện kích thước (49x2) cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 151 cm.

- Mặt ngoài cột trụ trước đầu thùng xe phía bên phải có vết sạt mài chùi bụi bẩn trên diện kích thước (55x25) cm, chiều hướng từ trước về sau, bề mặt bám dính dị vật màu đen, điểm thấp nhất cách mặt đất 217 cm.

- Mặt trên tấm kim loại bên trái phía dưới thùng xe có vết sạt, xước bong tróc sơn trên diện kích thước (67x13) cm, chiều hướng từ trước về sau, bề mặt bám dính dị vật màu trắng, điểm thấp nhất cách mặt đất 132 cm.

- Mặt ngoài phía trên thùng xe bên trái có vết sạt, tẩy mài rải rác trên diện kích thước (690x25) cm, bề mặt bám dính dị vật màu đen, chiều hướng từ trước về sau, điểm thấp nhất cách mặt đất 290 cm.

- Tại bánh hàng thứ 2 bên trái từ trên xuống, má ngoài lớp có vết sạt rách cao su trên diện kích thước (194x13) cm, điểm gần nhất cách chân van 27 cm theo chiều ngược kim đồng hồ, lốp xe hết hơi. La-zăng của bánh có vết sạt mài kim loại chùi bụi bẩn trên diện kích thước (190x5,5) cm. Mặt ngoài tấm chắn bùn trên bánh có vết sạt chùi bụi bẩn kích thước (153x65) cm, bề mặt bám dính dị vật màu trắng và đen, chiều hướng từ trước về sau.

- Mặt ngoài giữa thùng xe bên trái có vết tẩy mài trên diện kích thước (68x50) cm, chiều hướng từ trước về sau, bề mặt bám dính dị vật màu đen, điểm gần nhất cách đầu thùng xe 337 cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 200 cm.

- Bề mặt tấm kim loại phía dưới thùng bên trái xe có vết sạt xước trên diện tích thước (113x9) cm, bề mặt bám dính dị vật màu đen, chiều hướng từ trước về sau, điểm gần nhất cách cuối thùng xe 138 cm.

- Tại hàng bánh thứ 3 bên trái xe từ trên xuống, bề mặt chấn bunn phía trên hàng bánh có vết sạt chùi bụi hình vòng cung trên diện tích thước (216x7,5) cm, chiều hướng từ trước về sau, trên bề mặt bám dính dị vật màu xanh, đen. Má ngoài lớp có vết sạt cao su trên diện tích thước (215x14) cm, điểm gần nhất cách chữ “M840” 07 cm, theo chiều ngược kim đồng hồ. La-zăng của bánh xe bị sạt xước, rách kim loại trên diện tích thước (31x1) cm, chiều hướng từ ngoài vào trong.

- Tại hàng bánh thứ 4 bên trái xe từ trên xuống, má ngoài lớp có vết sạt cao su trên diện tích thước (170x20) cm, điểm gần nhất cách chân van 30 cm theo chiều ngược kim đồng hồ. Mặt la-zăng có vết sạt rách kim loại kích thước (81x5) cm, chiều hướng từ trong ra ngoài, điểm gần nhất cách chân van 53 cm theo chiều kim đồng hồ.

- Má ngoài hàng lớp thứ 5 bên trái xe từ trên xuống có vết sạt cao su trên diện tích thước (278x15) cm, tròn theo vòng của lớp.

- Mặt ngoài cột trụ phía sau thùng xe bên trái có vết sạt trên diện tích thước (25x2) cm, bề mặt bám dính dị vật màu đen, chiều hướng từ trước về sau, điểm thấp nhất cách mặt đất 230 cm.

- Chấn bunn phía trước của bánh xe hàng thứ 6 bên trái xe từ trên xuống bị đẩy cong lệch theo chiều từ trước về sau, lệch so với vị trí ban đầu 50 cm, mặt dưới bám dính dầu loang trên diện tích thước (65x45) cm.

- Má ngoài lớp hàng thứ 6 bên trái từ trên xuống có vết sạt cao su trên diện tích thước (218x22) cm, vết sạt khép kín theo hình tròn má lớp, bề mặt bám dính dị vật màu đỏ.

- Hệ thống đề, phanh, hệ thống lái, côn, ga, số, gạt mưa, còi, đèn hoạt động bình thường.

Ngoài ra, còn thu giữ của Bùi Văn K, bao gồm:

- 01 (một) Giấy phép lái xe hạng FC số 360187009136 mang tên Bùi Văn K do Sở Giao thông vận tải tỉnh N cấp ngày 15/10/2021.

- 01 (một) Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe đề ngày 11/10/2021 đề tên thí sinh sát hạch là Bùi Văn K của Hội đồng sát hạch Sở giao thông vận tải tỉnh N (cũ) có hình dấu của Sở Giao thông tỉnh N dưới mục “TM. HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH – CHỦ TỊCH”

- 01 (một) Chứng chỉ sơ cấp số 0002183, mang tên Bùi Văn K, do Trung tâm Đ2, (địa chỉ tại Quốc lộ A, phường L, Thành phố N, tỉnh Nam Định - nay là phường T, tỉnh Ninh Bình) cấp ngày 04/10/2021, đề tên Giám đốc trung tâm, người ký là Nguyễn Tiến S, có hình dấu đỏ đề “TỈNH NAM ĐỊNH*SỞ LAO ĐỘNG THƯỜNG BINH XÃ HỘI* Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe ĐẠI LÂM”.

Bùi Văn K khai nhận: Giấy phép lái xe hạng FC số 360187009136 mang tên Bùi Văn K do Sở Giao thông vận tải tỉnh N cấp ngày 15/10/2021 cấp cho K; K học và thi tại Trung tâm Đ2, địa chỉ tại Quốc lộ A, phường L, TP N, tỉnh Nam Định - nay là phường T, tỉnh Ninh Bình; các Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch và Chứng chỉ sơ

cấp trên K được cấp trong quá trình học và thi sát hạch lái xe hạng FC tại Trung tâm Đ2.

Về kết quả định giá tài sản, giám định: tại Bản kết luận định giá ngày 12/KLĐG-HĐ ngày 23/6/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện G kết luận thiệt hại trong vụ tai nạn như sau:

- Thiệt hại đối với xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35C-081.52 kéo theo somiromoc biển kiểm soát 36R-028.98 là **270.486.000** đồng (*Hai trăm bảy mươi triệu bốn trăm tám mươi sáu nghìn đồng*).

- Thiệt hại đối với xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35H-009.66 kéo theo somiromoc biển kiểm soát 35R-006.06 là **14.472.000** đồng (*Mười bốn triệu bốn trăm bảy mươi hai nghìn đồng*).

- Thiệt hại đối với Dải phân cách giữa đường (24 x 0,5m) tại Km 254+100 thuộc địa phận xã G, huyện G, tỉnh Ninh Bình là **20.584.000** đồng (*Hai mươi triệu năm trăm tám mươi tư nghìn đồng*).

Tại Bản kết luận số 915/KL-KTHS-TL ngày 22/9/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh N kết luận:

- + 01 (một) Giấy phép lái xe hạng FC số 360187009136 mang tên Bùi Văn K do Sở Giao thông vận tải tỉnh N cấp ngày 15/10/2021, là Giấy phép lái xe giả.

- + Con dấu đóng ra hình dấu của Sở Giao thông vận tải tỉnh N (nay là tỉnh Ninh Bình) lưu tại Phòng K1 Công an tỉnh N không đóng ra hình dấu Sở Giao thông vận tải trên Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe đề ngày 11/10/2021 đề tên thí sinh sát hạch là Bùi Văn K của Hội đồng sát hạch Sở giao thông vận tải tỉnh N. Hình dấu trên Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe được làm giả bằng phương pháp in phun màu.

Giấy phép lái xe hạng FC và các giấy tờ giả nêu trên sau khi giám định đã chuyển theo hồ sơ vụ án.

- Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 (một) tệp tin video có tên “202502177046201.mp4” có độ dài 45 giây, dung lượng 1,65MB ghi lại nội dung liên quan đến vụ tai nạn giao thông. Tại Bản kết luận giám định số: 298/KL-KTHS-KTS&ĐT ngày 16/4/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh N kết luận:

- + Không phát hiện dấu vết cắt ghép chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong tệp tin video gửi giám định.

- + Trích xuất được 04 ảnh mô tả diễn biến nội dung trong tệp tin video gửi giám định.

- Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với Trường T4, địa chỉ tại Quốc lộ A, phường L, Thành phố N, tỉnh Nam Định - nay là phường T, tỉnh Ninh Bình, kết quả xác định:

- + Trường T4 được thành lập từ năm 2008, lấy tên là Trường T4 và có con dấu riêng đề tên “TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐẠI LÂM”. Đến năm 2017, T2 đổi tên thành Trường T4 và giữ nguyên tên là T2 từ đó đến nay, T2 sử dụng con dấu đề tên “TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI LÂM”.

+ T2 có thành lập Trung tâm Đ2, trực thuộc Trường quản lý nhưng không có con dấu riêng.

+ Trường T4 không đào tạo và sát hạch đối với Giấy phép lái xe ô tô hạng FC. Quá trình đào tạo, sát hạch lái xe, T2 không có học viên nào tên Bùi Văn K (nêu trên) học và sát hạch lái xe tại T.

+ Từ khi thành lập đến nay, T2 không có cán bộ, công nhân viên nào tên là Nguyễn Tiến S.

Tại Bản cáo trạng số 06/CT-VKS-GV ngày 29/10/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Ninh Bình đã truy tố Bùi Văn K ra trước Tòa án nhân dân khu vực 3 - Ninh Bình để xét xử về tội: “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”, theo điểm a, b khoản 2, khoản 5 Điều 260 của Bộ luật Hình sự và tội: “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*” theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Ninh Bình vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX: tuyên bố bị cáo Bùi Văn K phạm tội: “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” và tội: “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*” áp dụng điểm a, b khoản 2, khoản 5 Điều 260; khoản 1 Điều 341 các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Bùi Văn K từ 04 (bốn) năm đến 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội: “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” và từ 01 (một) năm 03 (ba) tháng đến 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội: “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*” thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 27/6/2025.

Về trách nhiệm dân sự: áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; các Điều 357; 468; 584; 585 và Điều 589 Bộ luật dân sự bị cáo Bùi Văn K còn phải bồi thiệt hại số tiền 100.000.000 đồng cho Công ty T3

Về án phí: áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bị cáo Bùi Văn K phải nộp tiền án phí theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Văn K khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội về tội: “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” như cáo trạng đã truy tố, nhưng bị cáo không thừa nhận hành vi dùng giấy phép hạng FC giả để đủ điều kiện điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35H-009.66 kéo theo somiromoc biển kiểm soát 35R-006.06, bị cáo không tranh với phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Ninh Bình về việc giải quyết vụ án. Nói lời sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa bị cáo Bùi Văn K khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Ninh Bình đã truy tố. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại

cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người chứng kiến, phù hợp với biên bản hiện trường và các chứng khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: bị cáo Bùi Văn K có Giấy phép lái xe hạng C theo quy định, được ký hợp đồng lao động làm lái xe cho Công ty Cổ phần Đ1, sau đó bị cáo K đã sử dụng Giấy phép lái xe ô tô hạng FC giả và đã được Công ty Đ1 giao điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35H-009.66, kéo theo somi romoóc biển kiểm soát 35R-006.60. Khoảng 14 giờ 20 phút ngày 17/02/2025 bị cáo K điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35H-009.66, kéo theo somi romoóc biển kiểm soát 35R-006.60 đi trên quốc lộ A theo hướng Hà Nội về Ninh Bình khi đi đến Km 254 + 100 thuộc địa phận xã G, tỉnh Ninh Bình, do bị cáo đã uống rượu, chạy quá tốc độ cho phép, nên khi điều khiển xe ô tô vượt xe ô tô biển kiểm soát 35C-081.52 kéo theo somi romoóc 36R-028.98 do anh L điều khiển đi cùng chiều, xe ô tô bị cáo K đã va chạm vào bên phải cabin, bánh trước và thân xe bên phải của xe do anh L. Hậu quả làm cho xe ô tô anh L mất lái, đâm vào dải phân cách cứng, bị lật nằm trên dải phân cách, cabin gãy rời khỏi xe, đổ nghiêng sang bên trái, qua dải phân cách và hàng hóa trên xe là các sắt xây dựng rơi xuống phần đường ngược chiều theo hướng Ninh Bình - Hà Nội, làm thiệt hại xe ô tô biển kiểm soát 35C-081.52 kéo theo somiromoc biển kiểm soát 36R - 028.98 do anh L điều khiển là **270.486.000** đồng (*Hai trăm bảy mươi triệu bốn trăm tám mươi sáu nghìn đồng*). Thiệt hại đối với xe ô tô biển kiểm soát 35H- 009.66 kéo theo somiromoc biển kiểm soát 35R-006.06 do bị cáo K điều khiển là **14.472.000** đồng (*Mười bốn triệu bốn trăm bảy mươi hai nghìn đồng*) và thiệt hại đối với dải phân cách giữa đường (24 x 0,5m) tại Km 254+100 thuộc địa phận xã G, tỉnh Ninh Bình là **20.584.000** đồng (*Hai mươi triệu năm trăm tám mươi tư nghìn đồng*). Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo K không thừa nhận việc dùng Giấy phép lái xe hạng FC giả để đủ điều kiện điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 35H-009.66 kéo theo somiromoc biển kiểm soát 35R-006.06. Trong quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã xác minh, thu thập chứng cứ và giám định Giấy phép lái xe hạng FC số 360187009136 đã thu giữ của bị cáo K. Tại Bản kết luận số 915/KL-KTHS-TL ngày 22/9/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh N kết luận: Giấy phép lái xe hạng FC số 360187009136 mang tên Bùi Văn K do Sở Giao thông vận tải tỉnh N cấp ngày 15/10/2021, là Giấy phép lái xe giả; con dấu đóng ra hình dấu của Sở Giao thông vận tải tỉnh N (nay là tỉnh Ninh Bình) lưu tại Phòng K1 Công an tỉnh N không đóng ra hình dấu Sở Giao thông vận tải trên Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe đề ngày 11/10/2021 đề tên thí sinh sát hạch là Bùi Văn K của Hội đồng sát hạch Sở giao thông vận tải tỉnh N. Hình dấu trên Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe được làm giả bằng phương pháp in phun màu, đủ cơ sở kết luận bị cáo K đã dùng giấy phép lái xe hạng FC giả để đủ điều kiện điều khiển xe ô tô kéo theo somiromoc tham gia giao thông gây tai nạn đã đủ yếu tố cấu thành tội: “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” và tội “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*”.

Điều 260 tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

.....

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a, Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

...

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

“Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

Hội đồng xét xử xét thấy hành vi nêu trên của bị cáo K bị Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Ninh Bình truy tố về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 điều 260 Bộ luật Hình sự và tội: “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 1 điều 341 Bộ luật Hình sự là có căn cứ đúng pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân:

Về tình tiết tăng nặng: bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo K đã thành khẩn khai báo. Công ty Đ1 đã hỗ trợ cùng bị cáo K đền bù số tiền 20.584.000 đồng thiệt hại của dải phân cách và 40.000.000 đồng thiệt hại về xe ô tô đầu kéo 35C-081.52 kéo theo somiromoc biển kiểm soát 36R- 028.98 cho Công ty T3. Công ty Cổ phần Q là đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ A, Km 254+100 đã có đơn đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo K, nên bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội thành khẩn khai báo” và “Người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt hại” quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Về nhân thân: bị cáo K có nhân thân xấu ngày 16/6/2025, bị Chủ tịch UBND tỉnh N ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12.500.000 đồng về hành vi: “*Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình*”, bị cáo K chưa chấp hành nộp phạt.

[4] Về hình phạt: xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội, hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Ninh Bình đề nghị xử phạt bị cáo là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo đủ nghiêm khắc giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân sống có ích cho bản thân, đồng thời bảo đảm tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

[5] Về hình phạt bổ sung: xét thấy bị cáo K có Giấy phép lái xe hạng C ký hợp đồng lao động làm lái xe cho Công ty Cổ phần Đ1, sau đó bị cáo K đã sử dụng Giấy phép lái xe ô tô hạng FC giả và được Công ty Đ1 giao điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35H-009.66, kéo theo somi romoóc biển kiểm soát 35R-006.60 tham gia giao thông uống rượu chạy quá tốc độ cho phép, thiếu chú ý quan sát, đã va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 35C-081.52 kéo theo somi romoóc 36R-028.98 do anh L điều khiển đi cùng chiều, hậu quả làm cho xe ô tô anh L đang điều khiển mất lái, đâm vào dải phân cách cứng, bị lật nằm trên dải phân cách. Vì vậy cấm bị cáo K hành nghề lái xe với thời hạn 02 năm.

[6] Về các xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Đối với xe ô tô biển kiểm soát 35C-081.52, nhãn hiệu CNHTC, số máy: D1242160617003307, số khung: LZZ5CLVB0GA164474, xe cũ, đã qua sử dụng; 01 (một) Somiromooc tải tự đổ biển kiểm soát 36R-028.98, nhãn hiệu: XINHONGDONG, số khung: LA9940AC8M1LHD303, xe cũ, đã qua sử dụng. Quá trình điều tra xác định là tài sản hợp pháp của Công ty T3, Cơ quan điều tra đã trả lại tài sản trên cho đại diện hợp pháp của Công ty T3, là phù hợp qui định của pháp luật.

- Đối giấy phép lái xe hạng D, FC số 370119038772 mang tên Nguyễn Văn L do Sở Giao thông vận tải tỉnh N cấp ngày 04/03/2021. Quá trình điều tra xác định đây là tài sản hợp pháp của anh L nên đã trả lại cho anh L, là phù hợp quy định của pháp luật.

- Đối với xe ô tô biển kiểm soát 35H - 009.66, nhãn hiệu CNHTC, số máy: D124250210507935837, số khung: LZZ1CLVB7MA902586. Xe cũ, đã qua sử dụng; 01 (một) Somiromooc tải tự đổ biển kiểm soát 35R- 006.06, nhãn hiệu: QINGZHUAN, số khung: QDZ9400ZZX, xe cũ, đã qua sử dụng. Quá trình điều tra xác định là tài sản hợp pháp của Công ty Đ1, Cơ quan điều tra đã trả lại tài sản trên cho đại diện hợp pháp của Công ty Đ1 là phù hợp quy định của pháp luật.

[7] Về trách nhiệm dân sự: trong quá trình giải quyết vụ án bị cáo K và Công ty T3 đã thoả thuận được với nhau bồi thường thiệt hại cho xe ô tô đầu kéo 35C-081.52 và somiromoc biển kiểm soát 36R-028.98 số tiền 140.000.000 đồng và thoả thuận bồi thường thiệt hại dải phân cách cho Công ty Cổ phần Q là đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ A, Km 254+100 Quốc lộ A thuộc địa xã G, tỉnh Ninh Bình 20.584.000 đồng.

Công ty Đ1 đã hỗ trợ cho Bùi Văn K đền bù số tiền 40.000.000 đồng cho Công ty T3 và số tiền 20.584.000 đồng cho Công ty Cổ phần Q. Bị cáo K còn phải bồi thường tiếp cho Công ty T3 100.000.000 đồng. Đối với thiệt hại của xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35H-009.66 và somiromoc biển kiểm soát 35R-006.06, Công ty Đ1 không đề nghị bị cáo K bồi thường thiệt hại nên hội đồng xét xử xem xét giải quyết trong vụ án này.

[8] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh N, điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Ninh Bình, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[9] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo luật định.

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, nguyên đơn dân sự; bị đơn dân sự và người có quyền lợi liên quan có quyền kháng cáo theo luật định.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ vào điểm a, b khoản 2 và khoản 5 Điều 260; khoản 1 Điều 341; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 55 Bộ luật hình sự; Điều 357 Bộ luật dân sự; Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự; các Điều 357; 468; 584; 585 và Điều 589 Bộ luật dân sự;

- Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự và điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố bị cáo Bùi Văn K phạm tội: “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”. và tội: “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức*”

Xử phạt: bị cáo Bùi Văn K 04 (bốn) năm tù về tội: *Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*, 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội: “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức*”. Tổng hợp hình phạt bị cáo K phải chấp hành 05 (năm) năm 03 (ba) tháng, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 27/6/2025.

Cấm hành nghề lái xe ô tô đối với bị cáo Bùi Văn K trong thời hạn 02(hai) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Về trách nhiệm dân sự: ghi nhận sự thoả thuận của bị cáo Bùi Văn K và Công ty T3. Bị cáo K bồi thường tiếp cho Công ty T3 100.000.000 đồng.

Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự; nếu không thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

2. Về án phí: bị cáo Bùi văn K phải chịu 200.000đ (*hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Người phải thi hành án, người được thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án, thỏa thuận thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7a, 7b, 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Nguyên đơn dân sự; bị đơn dân sự; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- VKSND khu vực 3 - Ninh Bình;
- Cơ quan Điều tra tỉnh Ninh Bình;
- Cơ quan THA hình sự CA tỉnh Ninh Bình
- Cục THA dân sự tỉnh Ninh Bình;
- Bị cáo;
- Nguyên đơn dân sự
- Bị đơn dân sự ;
- Người có quyền lợi liên quan đến vụ án ;
- Lưu: HSVA, VP

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đinh Xuân Tường